



PUTUSAN

Nomor 3886/Pid.B/2017/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD ARIFIN BIN MOCH HASAN;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 09 Juli 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Taman Tambak Segaran No. 10 RT 04 RW 03 Kel.
Tambak Rejo, Kec. Simokerto Surabaya;
Agama : Islam ;
P e k e r j a a n : Wiraswasta (jualan) ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain :

Pengadilan Negeri Tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3886/Pid.Sus/2017/PN.Sby, tanggal 19 Desember 2017, tetang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Telah Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3886/Pid.Sus/2017/PN.Sby, tanggal 19 Desember 2017, tentang penetapan hari sidang.
3. Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.
4. Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan.
5. Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
6. Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 30 Januari 2018, yang pada pokoknya berpendapat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar **Pasal 365 ayat (2) ke-2UHP**, oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :
 - Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ARIFIN BIN MOCH HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan";

Halaman 1 Putusan Nomor 3886/Pid.B/2017/PN.Sby.



- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah note book merk HP warna biru digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Sugeng Widodo;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diatas, oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaannya sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARIFIN BIN MOCH.HASAN bersama-sama dengan saksi ADI CAHYA PUTRA Als BOM BOM (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira jam 22.30 wib bertempat di jalan Indrapura di dekat penyeberangan jalan samping Bank Mandiri Surabaya, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2017, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yaitu terhadap saksi korban AMANAH SARI, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu, tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bertemu saksi ADI CAHYA PUTRA Als. BOM BOM di warung kopi depan gang Margorukun V, kemudian terdakwa mengajak saksi ADI CAHYA PUTRA Als BOM BOM untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin/jambret dan sdr. ADI CAHYA PUTRA menyetujuinya, kemudian terdakwa bersama saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM-BOOM dengan mengendarai sepeda motor Honda vario 150 cc No Pol L 2764 QQ warna hitam milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM-BOOM melewati rute Jl. Margorukun- Jl. Semarang- Jl. Koblen- Jl. Bubutan Surabaya

- Pada sekira pukul 22.15 WIB pada saat berada di perempatan lampu merah tugu pahlawan terdakwa melihat seorang perempuan yakni saksi korban (AMANAH SARI) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO warna merah putih dengan membawa tas bag warna hitam di cangklong di bahu tangan sebelah kanan korban, pada saat saksi korban melintasi Jl. Indrapura dekat penyebrangan jalan samping bank mandiri terdakwa bersama dengan saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM-BOOM memepet motor korban dari sisi sebelah kanan kemudian saksi ADI CAHYA PUTRA ALS. BOM BOM menarik tas milik korban secara paksa namun sempat korban mempertahankan barang bendanya namun saksi ADI CAHYA PUTRA als. BOM BOM mengambil dengan sekuat tenaga hingga korban oleng ke kiri dan terjatuh. Lalu terdakwa bersama dengan saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM-BOOM memacu sepeda motor dengan kencang dan menuju Jl. Margorukun Surabaya

- Bahwa setelah mendapatkan tas milik saksi korban, terdakwa bersama dengan saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM-BOOM berhenti di depan Jl. Margorukun gang VI kemudian membongkar isi tas Note Bag warna HITAM yang di dalamnya terdapat barang berupa 1 (satu) unit note book merk HP warna biru, Charge note book, head set putih merk Samsung, dompet warna abu-abu yang di dalamnya berisi SIM A dan C, STNK, KTP, KTM, ATM, uang tunai Rp. 3.000. lalu terdakwa bersama dengan saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM-BOOM mengambil 1 (satu) unit note book merk HP warna biru, Charge Note Book, dan uang tunai sebesar Rp.3000 lalu menyimpan dalam jok sepeda motor sedangkan lainnya dimasukkan kedalam tas berwarna hitam dan dibuang dikali asem rowo.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit note book merk HP warna biru, Charge note book dijual terdakwa kepada saksi SUGENG WIDODO (penuntutan dilakukann terpisah) dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan terdakwa mendapatkan bagian Rp.250.000,- dan saksi ADI CAHYA PUTRA mendapatkan bagian Rp.250.000,-.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM-BOOM mengambil 1(satu) unit note book merk HP warna biru, Charge note book, head set merk samsung, dompet abu-abu yang berisi SIM A dan C, KTP, STNK,KTM, ATM, uang tunai sebesar Rp. 3.000, adalah tanpa seizin saksi korban AMANAH SARI sehingga saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Halaman 3 Putusan Nomor 3886/Pid.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pada pasal 365 ayat 2 ke (2) KUHP

Subsidiar

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARIFIN BIN MOCH.HASAN bersama-sama dengan saksi ADI CAHYA PUTRA Als BOM BOM (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira jam 22.30 wib bertempat di jalan Indrapura di dekat penyeberangan jalan samping Bank Mandiri Surabaya, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2017, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang dengan maksud untuk dimiiki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu, tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bertemu saksi ADI CAHYA PUTRA Als. BOM BOM di warung kopi depan gang Margorukun V, kemudian terdakwa mengajak saksi ADI CAHYA PUTRA Als BOM BOM untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin/jambret dan sdr. ADI CAHYA PUTRA menyetujuinya, kemudian terdakwa bersama saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM-BOOM dengan mengendarai sepeda motor Honda vario 150 cc No Pol L 2764 QQ warna hitam milik saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM-BOOM melewati rute Jl. Margorukun- Jl. Semarang- Jl. Koblen- Jl. Bubutan Surabaya
- Pada sekira pukul 22.15 WIB pada saat berada di perempatan lampu merah tugu pahlawan terdakwa melihat seorang perempuan yakni saksi korban (AMANAH SARI) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO warna merah putih dengan membawa tas bag warna hitam di cangklong di bahu tangan sebelah kanan korban, pada saat saksi korban melintasi Jl. Indrapura dekat penyebrangan jalan samping bank mandiri terdakwa bersama dengan saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM-BOOM memepet motor korban dari sisi sebelah kanan kemudian saksi ADI CAHYA PUTRA Als. BOM BOM menarik tas milik korban secara paksa namun sempat korban mempertahankan barang bendanya namun saksi ADI CAHYA PUTRA als. BOM BOM mengambil dengan sekuat tenaga hingga korban oleng ke kiri dan terjatuh. Lalu terdakwa bersama dengan saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM-BOOM memacu sepeda motor dengan kencang dan menuju Jl. Margorukun Surabaya
- Bahwa setelah mendapatkan tas milik saksi korban, terdakwa bersama dengan saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM-BOOM berhenti di depan Jl. Margorukun gang VI kemudian membongkar isi tas Note Bag warna HITAM yang

Halaman 4 Putusan Nomor 3886/Pid.B/2017/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalamnya terdapat barang berupa 1 (satu) unit note book merk HP warna biru, Charge note book, head set putih merk Samsung, dompet warna abu-abu yang di dalamnya berisi SIM A dan C, STNK, KTP, KTM, ATM, uang tunai Rp. 3.000. lalu terdakwa bersama dengan saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM-BOOM mengambil 1 (satu) unit note book merk HP warna biru, Charge Note Book, dan uang tunai sebesar Rp.3000 lalu menyimpan dalam jok sepeda motor sedangkan lainnya dimasukkan kedalam tas berwarna hitam dan dibuang dikali asem rowo.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit note book merk HP warna biru, Charge note book dijual terdakwa kepada saksi SUGENG WIDODO (penuntutan dilakukann terpisah) dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan terdakwa mendapatkan bagian Rp.250.000,- dan saksi ADI CAHYA PUTRA mendapatkan bagian Rp.250.000,-.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM-BOOM mengambil 1(satu) unit note book merk HP warna biru, Charge note book, head set merk samsung, dompet abu-abu yang berisi SIM A dan C, KTP, STNK,KTM, ATM, uang tunai sebesar Rp. 3.000, adalah tanpa seizin saksi korban AMANAH SARI sehingga saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 ke (4) KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan hukum atau eksepsi.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi : ADI CAHYA PUTRA ALIAS BOM-BOM, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan dugaan tindak pidana mengambil barang tanpa ijin secara paksa / pencurian dengan kekerasan/jambret;
- Bahwa Saksi mengambil barang tersebut bersama dengan Sdr Muhamad Arifin pada hari Rabu tanggal 04 Oktober sekitar pukul 22.30 di Jl Indrapura tepatnya dekat dengan penyebrangan jalan samping bank Mandiri Surabaya;
- Bahwa Pada saat itu menggunakan sarana sepeda motor honda vario 150cc Nomor Polisi L-2764-QG warna hitam milik saksi;
- Bahwa barang yang berhasil saksi ambil secara paksa dengan terdakwa 1 tas tote bag warna hitam berisi 1 (satu) unit note book merk HP warna biru,

Halaman 5 Putusan Nomor 3886/Pid.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Charger notebook, heandset warna putih merk samsung, dompet warna abu-abu yang didalamnya berisi Sim A, dan C, STNK, KTP, KTM, ATM, uang tunai Rp 3.000,-;

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari rabu, tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bertemu saksi ADI CAHYA PUTRA Als. BOM BOM di warung kopi depan gang Margorukun V, kemudian terdakwa mengajak saksi ADI CAHYA PUTRA Als BOM BOM untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin/jambret dan sdr. ADI CAHYA PUTRA menyetujuinya, kemudian terdakwa bersama saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM-BOOM dengan mengendarai sepeda motor Honda vario 150 cc No Pol L 2764 QQ warna hitam milik saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM-BOOM melewati rute Jl. Margorukun- Jl. Semarang- Jl. Koblen- Jl. Bubutan Surabaya

- Bahwa Pada sekira pukul 22.15 WIB pada saat berada di perempatan lampu merah tugu pahlawan terdakwa melihat seorang perempuan yakni saksi korban (AMANA SARI) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO warna merah putih dengan membawa tas bag warna hitam di cangklong di bahu tangan sebelah kanan korban, pada saat saksi korban melintasi Jl. Indrapura dekat penyebrangan jalan samping bank mandiri terdakwa bersama dengan saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM-BOOM memepet motor korban dari sisi sebelah kanan kemudian saksi ADI CAHYA PUTRA Als. BOM BOM menarik tas milik korban secara paksa namun sempat korban mempertahankan barang bendanya namun saksi ADI CAHYA PUTRA als. BOM BOM mengambil dengan sekuat tenaga hingga korban oleng ke kiri dan terjatuh. Lalu terdakwa bersama dengan saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM-BOOM memacu sepeda motor dengan kencang dan menuju Jl. Margorukun Surabaya

- Bahwa setelah mendapatkan tas milik saksi korban, terdakwa bersama dengan saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM-BOOM berhenti di depan Jl. Margorukun gang VI kemudian membongkar isi tas Note Bag warna HITAM yang di dalamnya terdapat barang berupa 1 (satu) unit note book merk HP warna biru, Charge note book, head set putih merk Samsung, dompet warna abu-abu yang di dalamnya berisi SIM A dan C, STNK, KTP, KTM, ATM, uang tunai Rp. 3.000. lalu terdakwa bersama dengan saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM-BOOM mengambil 1 (satu) unit note book merk HP warna biru, Charge Note Book, dan uang tunai sebesar Rp.3000 lalu menyimpan dalam jok

Halaman 6 Putusan Nomor 3886/Pid.B/2017/PN.Sby.



sepeda motor sedangkan lainnya dimasukkan kedalam tas berwarna hitam dan dibuang dikali asem rowo.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit note book merk HP warna biru, Charge note book dijual terdakwa kepada saksi SUGENG WIDODO (penuntutan dilakukann terpisah) dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan terdakwa mendapatkan bagian Rp.250.000,- dan saksi ADI CAHYA PUTRA mendapatkan bagian Rp.250.000,-.
- Bahwa maksud dan tujuan tersebutialah nantinya itu hasilnya akan kami jual dan uangnya akan dibagi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM-BOOM mengambil 1(satu) unit note book merk HP warna biru, Charge note book, head set merk samsung, dompet abu-abu yang berisi SIM A dan C, KTP, STNK,KTM, ATM, uang tunai sebesar Rp. 3.000, adalah tanpa seizin saksi korban AMANAH SARI sehingga saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

2. Saksi : Sugeng Widodo, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian, sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan apa yang diterangkan di Kepolisian adalah benar semua.
- Bahwa saksi juga ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait dengan tindak pidana penadahan
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa\
- Bahwa saksi pernah membeli 1 (satu) unit note book merk H P warna biru, dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit note book merk HP warna biru dengan cara melakukan pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa seluruh keterangan yang saksi berikan sudah benar serta dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **MUHAMMAD ARIFIN BIN MOCH HASAN**, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa pada hari rabu, tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bertemu saksi ADI CAHYA PUTRA Als. BOM BOM di warung kopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan gang Margorukun V, kemudian terdakwa mengajak saksi ADI CAHYA PUTRA Als BOM BOM untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin/jambret dan sdr. ADI CAHYA PUTRA menyetujuinya, kemudian terdakwa bersama saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM-BOOM dengan mengendarai sepeda motor Honda vario 150 cc No Pol L 2764 QQ warna hitam milik saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM-BOOM melewati rute Jl. Margorukun- Jl. Semarang- Jl. Koblen- Jl. Bubutan Surabaya.

- Bahwa Pada sekira pukul 22.15 WIB pada saat berada di perempatan lampu merah tugu pahlawan terdakwa melihat seorang perempuan yakni saksi korban (AMANA SARI) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO warna merah putih dengan membawa tas bag warna hitam di cangklong di bahu tangan sebelah kanan korban, pada saat saksi korban melintasi Jl. Indrapura dekat penyebrangan jalan samping bank mandiri terdakwa bersama dengan saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM- BOOM memepet motor korban dari sisi sebelah kanan kemudian saksi ADI CAHYA PUTRA Als. BOM BOM menarik tas milik korban secara paksa namun sempat korban mempertahankan barang bendanya namun saksi ADI CAHYA PUTRA als. BOM BOM mengambil dengan sekuat tenaga hingga korban oleng ke kiri dan terjatuh. Lalu terdakwa bersama dengan saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM-BOOM memacu sepeda motor dengan kencang dan menuju Jl. Margorukun Surabaya

- Bahwa pada saat itu bersama teman saya bernama Adi Cahya Putra;
- Bahwa Tas milik saksi korban, terdakwa bersama dengan saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM-BOOM berhenti di depan Jl. Margorukun gang VI kemudian membongkar isi tas Note Bag warna HITAM yang di dalamnya terdapat barang berupa 1 (satu) unit note book merk HP warna biru, Charge note book, head set putih merk Samsung, dompet warna abu-abu yang di dalamnya berisi SIM A dan C, STNK, KTP, KTM, ATM, uang tunai Rp. 3.000. lalu terdakwa bersama dengan saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM-BOOM mengambil 1 (satu) unit note book merk HP warna biru, Charge Note Book, dan uang tunai sebesar Rp.3000 lalu menyimpan dalam jok sepeda motor sedangkan lainnya dimasukkan kedalam tas berwarna hitam dan dibuang dikali asem rowo.

- Bahwa Barang berupa 1 (satu) unit note book merk HP warna biru, Charge note book dijual terdakwa kepada saksi SUGENG WIDODO (penuntutan dilakukann terpisah) dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan terdakwa mendapatkan bagian Rp.250.000,- dan saksi ADI CAHYA PUTRA mendapatkan bagian Rp.250.000,-.

Halaman 8 Putusan Nomor 3886/Pid.B/2017/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM- BOOM mengambil 1(satu) unit note book merk HP warna biru, Charge note book, head set merk Samsung, dompet abu-abu yang berisi SIM A dan C, KTP, STNK,KTM, ATM, uang tunai sebesar Rp. 3.000,-
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil bafrang tersebut secara paksa adalah mau terdakwa jual dan hasilnya akan saya konsumsi sendiri dengan bersama dengan teman saya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah note book merk HP warna biru digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Sugeng Widodo, dan oleh Majelis Hakim barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut ditinjau dari persesuaian dan kesamaannya antara yang satu dengan lainnya, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa benar pada hari rabu, tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bertemu saksi ADI CAHYA PUTRA Als. BOM BOM di warung kopi depan gang Margorukun V, kemudian terdakwa mengajak saksi ADI CAHYA PUTRA Als BOM BOM untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin/jambret dan sdr. ADI CAHYA PUTRA menyetujuinya, kemudian terdakwa bersama saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM-BOOM dengan mengendarai sepeda motor Honda vario 150 cc No Pol L 2764 QQ warna hitam milik saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM-BOOM melewati rute Jl. Margorukun- Jl. Semarang- Jl. Koblen- Jl. Bubutan Surabaya.
- Bahwa benar pada sekira pukul 22.15 WIB pada saat berada di perempatan lampu merah tugu pahlawan terdakwa melihat seorang perempuan yakni saksi korban (AMANA SARI) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO warna merah putih dengan membawa tas bag warna hitam di cangklong di bahu tangan sebelah kanan korban, pada saat saksi korban melintasi Jl. Indrapura dekat penyebrangan jalan samping bank mandiri terdakwa bersama dengan saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM- BOOM memepet motor korban dari sisi sebelah kanan kemudian saksi ADI CAHYA PUTRA Als. BOM BOM menarik tas milik korban secara paksa namun sempat

Halaman 9 Putusan Nomor 3886/Pid.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mempertahankan barang bendanya namun saksi ADI CAHYA PUTRA als. BOM BOM mengambil dengan sekuat tenaga hingga korban oleng ke kiri dan terjatuh. Lalu terdakwa bersama dengan saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM-BOOM memacu sepeda motor dengan kencang dan menuju Jl. Margorukun Surabaya

- Bahwa benar pada saat itu bersama teman saya bernama Adi Cahya Putra;
- Bahwa benar Tas milik saksi korban, terdakwa bersama dengan saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM-BOOM berhenti di depan Jl. Margorukun gang VI kemudian membongkar isi tas Note Bag warna HITAM yang di dalamnya terdapat barang berupa 1 (satu) unit note book merk HP warna biru, Charge note book, head set putih merk Samsung, dompet warna abu-abu yang di dalamnya berisi SIM A dan C, STNK, KTP, KTM, ATM, uang tunai Rp. 3.000. lalu terdakwa bersama dengan saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM-BOOM mengambil 1 (satu) unit note book merk HP warna biru, Charge Note Book, dan uang tunai sebesar Rp.3000 lalu menyimpan dalam jok sepeda motor sedangkan lainnya dimasukkan kedalam tas berwarna hitam dan dibuang dikali asem rowo.
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit note book merk HP warna biru, Charge note book dijual terdakwa kepada saksi SUGENG WIDODO (penuntutan dilakukann terpisah) dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan terdakwa mendapatkan bagian Rp.250.000,- dan saksi ADI CAHYA PUTRA mendapatkan bagian Rp.250.000,-.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM- BOOM mengambil l(satu) unit note book merk HP warna biru, Charge note book, head set merk Samsung, dompet abu-abu yang berisi SIM A dan C, KTP, STNK,KTM, ATM, uang tunai sebesar Rp. 3.000,-
- Bahwa benar maksud dan tujuan mengambil barang tersebut secara paksa adalah mau terdakwa jual dan hasilnya akan saya konsumsi sendiri dengan bersama dengan teman saya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak untuk membawa atau mengambil tas milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut akan dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa dan karena dakwaannya disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan dakwaan subsidaritas Pasal 365 ayat (2) ke-2KUHP.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum, yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2KUHP yang unsur-unsurnya meliputi :

Halaman 10 Putusan Nomor 3886/Pid.B/2017/PN.Sby.



1. Barang Siapa.
 2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
 4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri
 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

- Bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN BIN MOCH HASAN yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.. Barang siapa yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN BIN MOCH HASAN yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa.
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan barang bukti yang ada jelas yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa **MUHAMMAD ARIFIN BIN MOCH HASAN**. Dengan demikian unsur “barang siapa” telah dapat dipenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”.

Menimbang, bahwa Bahwa Yang dimaksud dengan “mengambil” adalah apabila suatu barang sudah berpindah tempat dan dalam penguasaan si pelaku.

Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu. Suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.

Berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta Bahwa benar tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi Bahwa benar tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira jam 19.30 wib bertempat di depan kantor kelurahan Jl. Sedayu Gg.IV Krembangan Surabaya.

Bahwa benar pada hari rabu, tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bertemu saksi ADI CAHYA PUTRA Als. BOM BOM di warung kopi depan gang Margorukun V, kemudian terdakwa mengajak saksi ADI CAHYA PUTRA Als BOM BOM untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin/jambret dan sdr. ADI CAHYA PUTRA menyetujuinya, kemudian terdakwa bersama saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM-BOOM dengan mengendarai sepeda motor Honda vario 150 cc No Pol L 2764 QQ warna hitam milik saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM-BOOM melewati rute Jl. Margorukun- Jl. Semarang- Jl. Koblen- Jl. Bubutan Surabaya.

Halaman 12 Putusan Nomor 3886/Pid.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Pada sekira pukul 22.15 WIB pada saat berada di perempatan lampu merah tugu pahlawan terdakwa melihat seorang perempuan yakni saksi korban (AMANAH SARI) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO warna merah putih dengan membawa tas bag warna hitam di cangklong di bahu tangan sebelah kanan korban, pada saat saksi korban melintasi Jl. Indrapura dekat penyebrangan jalan samping bank mandiri terdakwa bersama dengan saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM- BOOM memepet motor korban dari sisi sebelah kanan kemudian saksi ADI CAHYA PUTRA Als. BOM BOM menarik tas milik korban secara paksa namun sempat korban mempertahankan barang bendanya namun saksi ADI CAHYA PUTRA als. BOM BOM mengambil dengan sekuat tenaga hingga korban oleng ke kiri dan terjatuh. Lalu terdakwa bersama dengan saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM-BOOM memacu sepeda motor dengan kencang dan menuju Jl. Margorukun Surabaya

Bahwa benar setelah mendapatkan tas milik saksi korban, terdakwa bersama dengan saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM-BOOM berhenti di depan Jl. Margorukun gang VI kemudian membongkar isi tas Note Bag warna HITAM yang di dalamnya terdapat barang berupa 1 (satu) unit note book merk HP warna biru, Charge note book, head set putih merk Samsung, dompet warna abu-abu yang di dalamnya berisi SIM A dan C, STNK, KTP, KTM, ATM, uang tunai Rp. 3.000. lalu terdakwa bersama dengan saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM-BOOM mengambil 1 (satu) unit note book merk HP warna biru, Charge Note Book, dan uang tunai sebesar Rp.3000 lalu menyimpan dalam jok sepeda motor sedangkan lainnya dimasukkan kedalam tas berwarna hitam dan dibuang dikali asem rowo.

Bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit note book merk HP warna biru, Charge note book dijual terdakwa kepada saksi SUGENG WIDODO (penuntutan dilakukann terpisah) dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan terdakwa mendapatkan bagian Rp.250.000,- dan saksi ADI CAHYA PUTRA mendapatkan bagian Rp.250.000,-.

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM- BOOM mengambil 1(satu) unit note book merk HP warna biru, Charge note book, head set merk Samsung, dompet abu-abu yang berisi SIM A dan C, KTP, STNK,KTM, ATM, uang tunai sebesar Rp3.000,- adalah tanpa seizin saksi korban AMANAH SARI sehingga saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu

Halaman 13 Putusan Nomor 3886/Pid.B/2017/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dengan demikian unsur " Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, Bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya para terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Yang dimaksud "dengan maksud memiliki" yaitu pelaku bertindak seolah-olah pemilik dari barang tersebut. Sedang yang dimaksud dengan "melawan hukum" yaitu melawan hak (tidak berhak) atas hak yang melekat dari barang tersebut. Dari fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bennaksud mengambil barang-barang milik korban adalah untuk dimiliki dan digunakan sendiri.

Dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM-BOOM mengambil l(satu) unit note book merk HP warna biru, Charge note book, head set merk Samsung, dompet abu-abu yang berisi SIM A dan C, KTP, STNK,KTM, ATM, uang tunai sebesar Rp. 3.000, adalah tanpa seizin saksi korban AMANAH SARI sehingga saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu

Perbuatan terdakwa adalah dilakukan secara melawan hukum. Hal ini disebabkan kenyataan bahwa terdakwa memang tidak memiliki hak untuk mengambil barang-barang tersebut karena saksi AMANAH SARI tidak pernah memberikan ijin semacam itu kepada terdakwa

Bahwa Dengan demikian unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan

Halaman 14 Putusan Nomor 3886/Pid.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta Bahwa benar tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi Bahwa benar tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira jam 22.30 wib bertempat di jalan Indrapura di dekat penyeberangan jalan samping Bank Mandiri Surabaya.

Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bertemu saksi ADI CAHYA PUTRA Als. BOM BOM di warung kopi depan gang Margorukun V, kemudian terdakwa mengajak saksi ADI CAHYA PUTRA Als BOM BOM untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin/jambret dan sdr. ADI CAHYA PUTRA menyetujuinya, kemudian terdakwa bersama saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM-BOOM dengan mengendarai sepeda motor Honda vario 150 cc No Pol L 2764 QQ warna hitam milik saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM-BOOM melewati rute Jl. Margorukun- Jl. Semarang- Jl. Koblen- Jl. Bubutan Surabaya.

Bahwa benar Pada sekira pukul 22.15 WIB pada saat berada di perempatan lampu merah tugu pahlawan terdakwa melihat seorang perempuan yakni saksi korban (AMANAH SARI) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO warna merah putih dengan membawa tas bag warna hitam di cangklong di bahu tangan sebelah kanan korban, pada saat saksi korban melintasi Jl. Indrapura dekat penyebrangan jalan samping bank mandiri terdakwa bersama dengan saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM- BOOM memepet motor korban dari sisi sebelah kanan kemudian saksi ADI CAHAYA PUTRA Als. BOM BOM menarik tas milik korban secara paksa namun sempat korban mempertahankan barang bendanya namun saksi ADI CAHAYA PUTRA als. BOM BOM mengambil dengan sekuat tenaga hingga korban oleng ke kiri dan terjatuh. Lalu terdakwa bersama dengan saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM-BOOM memacu sepeda motor dengan kencang dan menuju Jl. Margorukun Surabaya

Bahwa benar setelah mendapatkan tas milik saksi korban, terdakwa bersama dengan saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM-BOOM berhenti di depan Jl. Margorukun gang VI kemudian membongkar isi tas Note Bag warna HITAM yang di dalamnya terdapat barang berupa 1 (satu) unit note book merk HP warna biru, Charge note book, head set putih merk Samsung, dompet warna abu-abu yang di dalamnya berisi SIM A dan C, STNK, KTP, KTM, ATM, uang tunai Rp.

Halaman 15 Putusan Nomor 3886/Pid.B/2017/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000. lalu terdakwa bersama dengan saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM-BOOM mengambil 1 (satu) unit note book merk HP warna biru, Charge Note Book, dan uang tunai sebesar Rp.3000 lalu menyimpan dalam jok sepeda motor sedangkan lainnya dimasukkan kedalam tas berwarna hitam dan dibuang dikali asem rowo.

Bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit note book merk HP warna biru, Charge note book dijual terdakwa kepada saksi SUGENG WIDODO (penuntutan dilakukann terpisah) dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan terdakwa mendapatkan bagian Rp.250.000,- dan saksi ADI CAHYA PUTRA mendapatkan bagian Rp.250.000,-.

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM- BOOM mengambil l(satu) unit note book merk HP warna biru, Charge note book, head set merk Samsung, dompet abu-abu yang berisi SIM A dan C, KTP, STNK,KTM, ATM, uang tunai sebesar Rp.

adalah tanpa seizin saksi korban AMANAH SARI sehingga saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) atau setidaknya tidak nya sejumlah itu.

Bahwa Dengan demikian unsur " Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira jam 22.30 wib bertempat di jalan Indrapura di dekat penyeberangan jalan samping Bank Mandiri Surabaya.

Bahwa benar pada hari rabu, tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bertemu saksi ADI CAHYA PUTRA Als. BOM BOM di warung kopi depan gang Margorukun V, kemudian terdakwa mengajak saksi ADI CAHYA PUTRA Als BOM BOM untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin/jambret dan sdr. ADI CAHYA PUTRA menyetujuinya, kemudian terdakwa bersama saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM-BOOM dengan mengendarai sepeda motor Honda vario 150 cc No Pol L 2764 QQ warna hitam milik saksi ADI CAHYA

Halaman 16 Putusan Nomor 3886/Pid.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA ALS BOOM-BOOM melewati rute Jl. Margorukun- Jl. Semarang- Jl. Koblen- Jl. Bubutan Surabaya.

Bahwa benar Pada sekira pukul 22.15 WIB pada saat berada di perempatan lampu merah tugu pahlawan terdakwa melihat seorang perempuan yakni saksi korban (AMANAH SARI) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO warna merah putih dengan membawa tas bag warna hitam di cangklong di bahu tangan sebelah kanan korban, pada saat saksi korban melintasi Jl. Indrapura dekat penyebrangan jalan samping bank mandiri terdakwa bersama dengan saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM- BOOM memepet motor korban dari sisi sebelah kanan kemudian saksi ADI CAHYA PUTRA Als. BOM BOM menarik tas milik korban secara paksa namun sempat korban mempertahankan barang bendanya namun saksi ADI CAHYA PUTRA als. BOM BOM mengambil dengan sekuat tenaga hingga korban oleng ke kiri dan terjatuh. Lalu terdakwa bersama dengan saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM-BOOM memacu sepeda motor dengan kencang dan menuju Jl. Margorukun Surabaya

Bahwa benar setelah mendapatkan tas milik saksi korban, terdakwa bersama dengan saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM-BOOM berhenti di depan Jl. Margorukun gang VI kemudian membongkar isi tas Note Bag warna HITAM yang di dalamnya terdapat barang berupa 1 (satu) unit note book merk HP warna biru, Charge note book, head set putih merk Samsung, dompet warna abu-abu yang di dalamnya berisi SIM A dan C, STNK, KTP, KTM, ATM, uang tunai Rp. 3.000. lalu terdakwa bersama dengan saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM-BOOM mengambil 1 (satu) unit note book merk HP warna biru, Charge Note Book, dan uang tunai sebesar Rp.3000 lalu menyimpan dalam jok sepeda motor sedangkan lainnya dimasukkan kedalam tas berwarna hitam dan dibuang dikali asem rowo.

Bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit note book merk HP warna biru, Charge note book dijual terdakwa kepada saksi SUGENG WIDODO (penuntutan dilakukann terpisah) dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan terdakwa mendapatkan bagian Rp.250.000,- dan saksi ADI CAHYA PUTRA mendapatkan bagian Rp.250.000,-.

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ADI CAHYA PUTRA ALS BOOM- BOOM mengambil l(satu) unit note book merk HP warna biru, Charge note book, head set merk Samsung, dompet abu-abu yang berisi SIM A dan C, KTP, STNK,KTM, ATM, uang tunai sebesar Rp.3.000,- adalah tanpa seizin saksi korban AMANAH SARI sehingga saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Halaman 17 Putusan Nomor 3886/Pid.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dengan demikian unsur " Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik, oleh karena itu unsur tersebut telah terbukti secara sah dan terpenuhi menurut menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dalam dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan kepadanya dan selama pemeriksaan berlangsung pada diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka cukup alasan menurut hukum agar terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah note book merk HP warna biru digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Sugeng Widodo;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pidana bagi terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa , saksi korban AMANAH SARI sehingga saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) atau setidak-tidak nya sejumlah itu.
- Terdakwa telah lebih dari satu kali melakukan pencurian dengan kekerasan.

Halaman 18 Putusan Nomor 3886/Pid.B/2017/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan pembelaan yang diajukan oleh terdakwa serta memperhatikan hal-hal yang sifatnya memberatkan dan meringankan tersebut diatas serta dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang tiada lain bukan bersifat pembalasan atau prevensi belaka, namun yang terpenting harus bersifat edukatif bagi terdakwa dan masyarakat, sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, menurut Majelis Hakim dianggap sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut umum terhadap terdakwa tersebut adalah berat bagi terdakwa yang masih muda dan bisa diharapkan untuk berbuat lebih baik.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan takaran pidana, baik yang meringankan maupun memberatkan, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dapat dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang ditahan agar tidak melarikan diri dan atau menghindarkan diri untuk melaksanakan putusan ini, maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini

Mengingat akan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP), serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ARIFIN BIN MOCH HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah note book merk HP warna biru digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Sugeng Widodo;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari: **SELASA**, tanggal **30 JANUARI 2018** oleh kami : **R. ANTON WIDYOPRIONO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **ROCHMAD, SH., MH.**, dan **DEWI ISWANI. SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim anggota yang sama, dibantu saudara **YUNAWATI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri **FARKHAN JUNAEDI, SH.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

TTD

Rochmad, SH., MH.,

TTD

Dewi Iswani., SH.,MH.,

Hakim Ketua

TTD

R. Anton Widyopriono, SH., MH.,

Panitera Pengganti

TTD

Yunawati, SH.,

Halaman 20 Putusan Nomor 3886/Pid.B/2017/PN.Sby.